Deutsche Stiftung
für Engagement
und Ehrenamt

Merkblatt zur Vergabe von Leistungen
(Zuwendungen bis 100.000 Euro)

Als Zuwendungsempfänger / Zuwendungsempfängerin gelten für Sie die mit dem Zuwendungsbescheid für verbindlich erklärten Allgemeinen Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung (ANBest-P).

Bei der Vergabe von Liefer- und Dienstleistungsaufträgen sowie von freiberuflichen Leistungen im Sinne des § 18 Abs. 1 Nr. 1 Einkommenssteuergesetz (EStG) sind Sie als Zuwendungsempfänger / Zuwendungsempfängerin an die Einhaltung der Vorschriften des öffentlichen Beschaffungswesens gebunden. Es sind die Grundsätze des Wettbewerbs, der Transparenz und der Gleichbehandlung sowie insbesondere der Grundsatz der wirtschaftlichen und sparsamen Mittelverwendung zu berücksichtigen.

Um Vergaben öffentlicher Liefer-, Dienstleistungs- und Bauaufträge unterhalb der EU-Schwellenwerte gemäß § 106 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen zu vereinfachen und zu beschleunigen, trat zum 01.01.2025 die „Bekanntmachung der Abweichenden Verwaltungsvorschriften zur Vereinfachung der Vergabe von niedrigvolumigen öffentlichen Aufträgen im Unterschwellenbereich“ in Kraft. Diese ist gültig bis Inkrafttreten des Gesetzes zur Beschleunigung der Vergabe öffentlicher Aufträge (Bundestagsdrucksache 21/1934) bzw. bis Ablauf des 31. Dezember 2027.

Nach diesen abweichenden Verwaltungsvorschriften können Aufträge mit einem geschätzten Netto-Auftragswert von bis zu 15.000,00 Euro ausschließlich unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit als Direktauftrag vergeben werden.

Liegt der Gesamtbetrag der Zuwendung nicht über 100.000 Euro, müssen Sie bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen nachfolgende Vorgaben beachten:

1. **Geschätzter Netto-Auftragswert bis 15.000,00 Euro**
   Leistungen mit einem geschätzten Netto-Auftragswert (ohne Umsatzsteuer) von bis zu 15.000 Euro können Sie unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit vergeben.
2. **Geschätzter Netto-Auftragswert über 15.000 Euro**
   Wenn der geschätzte Netto-Auftragswert über 15.000,00 Euro liegt, haben Sie grundsätzlich mindestens drei schriftliche Angebote einzuholen.

Bei der Schätzung des Auftragswerts ist der vorgesehene Leistungsumfang bzw. Leistungszeitraum zugrunde zu legen. Kann der Leistungszeitraum nicht genau festgelegt werden, ist in der Regel von einer Vertragslaufzeit von vier Jahren auszugehen. Die Teilung des Auftrages in mehrere Vergaben ist unzulässig, wenn damit der Zweck verfolgt wird, einen Netto-Auftragswert von 15.000 Euro zu unterschreiten.

Das Ergebnis der Preisabfragen/Angebotseinholung ist ab einem Netto-Auftragswert von 15.000,01 Euro stets zu dokumentieren. Falls nicht mindestens drei schriftliche Angebote eingeholt werden können, ist dies zu begründen und aktenkundig zu machen. Sämtliche Unterlagen, die für die Beurteilung der Auftragseinholung relevant sind, sind aufzubewahren. Anhand dieser Unterlagen muss sich der Vergabevorgang lückenlos nachvollziehen lassen – von den Vorüberlegungen, eine bestimmte Leistung einzukaufen, über die Angebotseinholung und -bewertung bis zur letztendlichen Auftragsvergabe. Haushalts- bzw. zuwendungsrechtliche Aufbewahrungsfristen sind zu beachten.

Deutsche Stiftung
für Engagement und Ehrenamt
Woldegker Chaussee 35
D-17235 Neustrelitz
T +49 3981 4569-600
hallo@d-s-e-e.de
www.d-s-e-e.de
Stiftungsvorstand
Katarina Peranić
Jan Holze

Diese Vorgaben sollen sicherstellen, dass bei der öffentlichen Auftragsvergabe immer das wirtschaftlichste Angebot den Zuschlag erhält. Das bedeutet nicht, dass das Angebot mit dem niedrigsten Angebotspreis automatisch das wirtschaftlichste ist. Vielmehr kommt es bei der Ermittlung des wirtschaftlichsten Angebots darauf an, das optimale Preis-Leistungsverhältnis unter Beachtung der vorher festgelegten Auswahlkriterien (Preis, Qualität, Konzept u.a.m.) und deren Gewichtung festzustellen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Eignungsgesichtspunkte (Vorerfahrungen, Referenzen u.ä.) in die Angebotswertung nicht einbezogen werden dürfen.

Deutsche Stiftung
für Engagement und Ehrenamt

Woldegker Chaussee 35
D-17235 Neustrelitz

T +49 3981 4569-600
hallo@d-s-e-e.de
www.d-s-e-e.de

Stiftungsvorstand
Katarina Peranić
Jan Holze